

0037718-22.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... inclusive se ocorreria eventual "tráfico de influência", ou seja, se o pagamento teria sido firmado visando um "negócio sob risco" (não há contrato, não há recibo, e a natureza administrativa da concessão almejada destoa do procedimento realizado entre as partes envolvidas; destaque-se, ademais, que a confissão de dívida de fls. 98/99 não possui valor probatório, dado não estar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0037718-22.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0037718-22.2016.8.26.0050

PD 2222/2018

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 388/2016 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDO ANTONIO VERNIER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Waldir Calciolari

Vistos.

EZIQUEL FRACARO, ALDO ANTONIO VERNIER DA SILVA e LUIZ PEREIRA DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 171, "caput", c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque previamente ajustados, teriam em tese obtido vantagem ilícita no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em prejuízo de Antonio Vieira da Silva, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante ardil, consistente em oferecer assessoria para obtenção de concessão de uso de imóveis que sequer faziam parte do patrimônio municipal.

Recebida a denúncia, os réus foram citados, sendo apresentadas repostas à acusação. Procedida a instrução criminal, houve proposta de suspensão condicional do processo, cujas condições foram aceitas pelos três acusados (vide fls. 347/348 e 349).

Eis que o réu Luiz Pereira da Cruz veio a óbito (vide certidão de óbito de fls. 374) e teve extinta a punibilidade por conta do falecimento (fls. 380).

Por sua vez, o acusado Eziquiel Fracaro, diante do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, teve a punibilidade extinta, cf. decisão de fls. 402.

Quanto ao réu Aldo Antonio Vernier da Silva, ante o não cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, houve a revogação do benefício (fls. 416) e o feito retomou o regular curso.

O Ministério Público, nas alegações finais de fls. 426/432, concluiu pela absolvição do acusado ALDO, ante a insuficiência probatória, quanto ao dolo inerente a conduta criminosa imputada.

A Defesa, na manifestação de fls. 447/454, reiterou o pleito absolutório.

É o relatório.

Fundamento.

D E C I D O.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Segundo a denúncia, ALDO teria à época dos fatos apresentado o ofendido a um grupo de intermediadores de negócios imobiliários, os quais supostamente atuariam junto à Prefeitura de São Paulo, para obtenção de concessão de uso de terrenos, para fins de utilização como estacionamento.

Assim, teria sido ofertado ao ofendido um contrato de 20 (vinte) anos de concessão de uso de 02 (dois) terrenos para instalação de estacionamento, um deles próximo ao Metrô Belém, na Rua Toledo Barbosa esquina com a Rua Álvaro Ramos, e outro próximo ao metrô Santa Cecília, na Rua Dr. Albuquerque Lins (fls. 10/12), pelo valor de R\$125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais) por cada terreno, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Todavia, após a vítima efetuar o pagamento total do valor acima acordado, os pedidos de concessão foram indeferidos pela Municipalidade (fls. 43 e 90), sob argumento de que os locais pretendidos não compunham o patrimônio da Prefeitura de São Paulo.

De todo o apurado, concluo que a contenda entre as partes se insere na esfera cível e não cabe apuração de responsabilidade no âmbito criminal.

Com efeito, conforme ponderou o Dr. Promotor de Justiça em suas alegações finais, o réu ALDO estaria atuando como um “intermediário” entre Eziquiel e Luiz Pereira, proprietários da “imobiliária” em que trabalhava, não havendo prova suficiente de que agiu com o dolo de obter vantagem ilícita, ou seja, de que teria prévio conhecimento da inviabilidade do negócio proposto e que mesmo assim teria induzido o ofendido em erro, para efetivar a compra.

Ainda, consoante ressaltou o Ministério Público “in verbis” a fls. 431: “... no mais, não ficaram bem esclarecidas as circunstâncias em que celebrado o “negócio jurídico” em comento, inclusive se ocorreria eventual “tráfico de influência”, ou seja, se o pagamento teria sido firmado visando um “negócio sob risco” (não há contrato, não há recibo, e a natureza administrativa da concessão almejada destoa do procedimento realizado entre as partes envolvidas; destaque-se, ademais, que a confissão de dívida de fls. 98/99 não possui valor probatório, dado não estar assinada por duas testemunhas)”.

Isto posto, por considerar que os fatos devem ser apreciados na esfera cível e não havendo elementos suficientes para a comprovação do dolo inerente ao crime de estelionato imputado na denúncia, ABSOLVO o acusado ALDO ANTONIO VERNIER DA SILVA da acusação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, visto que com reação aos co-réus, já foram prolatadas decisões de extinção de punibilidade, cf. fls. 380 e 402.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de abril de 2022.

WALDIR CALCIOLARI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA